

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5097597-69.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

IMPETRANTE: RUTH FRANCA MORAES DE SOUZA

IMPETRANTE: ALEXANDRE CAESAR

IMPETRANTE: EMERSON ROGERIO RIBEIRO

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 7ª VF DE NITERÓI

IMPETRADO: 8ª TURMA RECURSAL - 2º JUIZ RELATOR (RJ)

MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE CASSAR ATO JUDICIAL, PROFERIDO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, QUE AFASTOU A INCLUSÃO E CONSOLIDAÇÃO DAS ASTREINTES NO CÁLCULO DO VALOR DOS ATRASADOS. HIPÓTESE EM QUE A OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA NA SENTENÇA QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA FOI CUMPRIDA ANTES DO PRAZO FINAL FIXADO PELO JUÍZO. INVIABILIDADE DE INCIDÊNCIA DA MULTA COMINADA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, DENEGAR A SEGURANÇA e ratificar a decisão que indeferiu a liminar. Sem condenação em verbas sucumbenciais, tendo em vista a natureza do remédio jurídico. Publique-se e intimem-se. Com o trânsito em julgado, archive-se o processo. Comunique-se à autoridade coatora, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2025.

5097597-69.2024.4.02.5101

510015365796 .V6

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5097597-69.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

IMPETRANTE: RUTH FRANCA MORAES DE SOUZA

IMPETRANTE: ALEXANDRE CAESAR

IMPETRANTE: EMERSON ROGERIO RIBEIRO

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 7ª VF DE NITERÓI

IMPETRADO: 8ª TURMA RECURSAL - 2º JUIZ RELATOR (RJ)

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança impetrado por ALEXANDRE CAESAR e RUTH FRANCA MORAES DE SOUZA em face do ato jurisdicional proferido pelo Juízo Substituto da 7ª Vara Federal de Niterói na fase de cumprimento de sentença do processo originário nº **5066140-87.2022.4.02.5101**.

Decisão (evento 3) indeferindo a liminar requerida.

O Ministério Público Federal (Evento 12) apresentou parecer opinando pelo prosseguimento do processo.

A autoridade coatora prestou as informações (Evento 14).

É o breve relatório.

VOTO

No caso dos autos, foi proferida a decisão do Evento 3 indeferindo a liminar requerida pela impetrante. Eis o teor da decisão:

"DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de mandado de segurança impetrado em face da decisão proferida pelo Juízo Substituto da 7ª VF de Niterói.

Afirmou o impetrante que após o julgamento do recurso, em 29/07/2024, a ré passou a rediscutir a aplicação das astreintes, matéria já decidida e não atacada oportunamente e que o juízo de origem indevidamente cancelou a multa.

É o breve relatório.

A multa cominatória é um instrumento de natureza processual, que não se confunde com a indenização por perdas e danos, visto que seu objetivo é assegurar o efetivo cumprimento da obrigação, e não o de reparar os danos sofridos pelo titular do direito.

Portanto, o valor das astreintes deve ser fixado tendo-se em conta o poder de coerção da multa, não guardando qualquer relação com o valor do dano.

Nesse sentido, o art. 537, § 1º, I e II do CPC/2015 dispõe que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva ou que o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

A decisão que fixa a multa coercitiva não faz coisa julgada material, sendo possível a alteração de seu valor para aumentá-la ou diminuí-la, ou até mesmo para excluí-la, uma vez verificado que o valor fixado para a sanção tornou-se insuficiente ou excessivo, restando comprovado que a obrigação foi cumprida em parte após a fixação da multa ou, ainda, se ficar demonstrada justa causa para o descumprimento.

Destaca-se, ainda, que a modificação do valor das astreintes é medida que pode ser adotada de ofício.

Dessa forma, não haveria fumus boni juris.

Pelo exposto, indefiro a liminar, porque os requisitos são cumulativos.

Notifique-se a autoridade impetrada para prestar informações, querendo.

Apos, ao MPF.

Por fim, à conclusão para voto."

Após novamente analisar os autos, esta relatoria constata que não houve alteração fática suficiente para alterar a conclusão a que se chegou quando da análise da medida liminar.

Eis o teor da decisão atacada, no que importa:

"Considerando os termos do julgado, verifica-se que a CAARJ fora intimada, inicialmente, para cumprimento da tutela, em 11/09/2023, e prazo final em 22/09/2023, conforme Evento 69.

*Esclarece em seu petição do Evento 130 que a obrigação de fazer fora cumprida antes do prazo estipulado, em 20/09/2023 (Evento 130, PET1, F.3). Portanto, **indevida** a aplicação das astreintes, cominadas na sentença."*

A pretensão dos impetrantes consiste, basicamente, em cassar ato judicial, proferido em sede de cumprimento de sentença, que afastou a inclusão de *astreintes* no cálculo do valor dos atrasados. No caso, os impetrantes buscaram a consolidação das *astreintes* fixada na sentença no valor total de R\$ 49.000,00 pelo descumprimento da tutela de urgência.

Pois bem. Observa-se que a sentença proferida no processo originário (Evento 66) julgou procedente o pedido para condenar os corréus a restabelecer o plano de saúde dos ora impetrantes e deferiu a tutela provisória de urgência.

Após ser intimada da sentença (Evento 72 do processo de origem), a UNIMED-RIO informou, em petição apresentada antes do prazo fixado pelo Juízo, que o plano de saúde dos impetrantes estava ativo (conforme Evento 84).

Além disso, foi protocolada petição pela CAARJ comunicando o cumprimento da tutela concedida na sentença mediante reinclusão dos impetrantes em 20/09/2023. Informou-se, na ocasião, que no dia 17/10/2023 os impetrantes compareceram a CAARJ para o recolhimento das devidas carteirinhas.

Como se vê, não deve subsistir a condenação dos réus no pagamento da *astreintes*, já que a obrigação de fazer imposta na sentença - com imediata eficácia por força da tutela de urgência - foi devidamente cumprida pelos corréus, a tempo e modo.

Assim, é inviável a incidência da multa cominada na sentença no cálculo do valor dos atrasados, já que não houve descumprimento da decisão judicial no prazo fixado.

Portanto, não há direito líquido e certo a ser remediado na presente ação constitucional.

Por tais razões, voto por **DENEGAR A SEGURANÇA** e ratificar a decisão que indeferiu a liminar. Sem condenação em verbas sucumbenciais, tendo em vista a natureza do remédio jurídico. Publique-se e intimem-se. Com o trânsito em julgado, archive-se o processo. Comunique-se à autoridade coatora.

5097597-69.2024.4.02.5101

510015365795 .V9